فكلمة كاملا لم يحنث أولا آكل من ذى البقرة أومن ذى الشجرة حنث بما يؤكل منهما لا بولد ولبن ونحو ورق أولا آكل سويقا فسفه أوتناوله
بالة أومائعا فأكله بخبز حنث لان شربه أولا أشربه (١٢٦) فبالعكس أولا آكل سمنا فأكله بخبز أوفى عصيدة وعينه ظاهرة حنث * (فصل) *
حالف لا يأكل ذى التمرة فاختلطت بتمر فأكله
الا بعض تمرة لم يحنث اولا يأكلها فاختلطت
أوذى الرمانة لم يبر الا بالجميع أولا يلبس ذين
لم يحنث بأحدهما أولا ذا ولا ذا حنث به أو
لا آكل ذا غدا فتلف أومات فى غد بعد
تمكنه أو أتلفه قبله حنث أوليقضين حقه
عند رأس الهلال فليقض عند غروب آخر
الشهر فان خالف مع تمكنه حنث لان
شرع فى مقدمة القضاء حينئذ فتأخر أو
لا يتكلم لم يحنث بما لا يبطل الصلاة أولا
يكلمه فسلم عليه حنث لان كاتبه أوراسله
أوأشار اليه أوأفهمه بقراءة آية مراده
ونواها أولا مال له حنث بكل مال وان قل
حتى بمدبره ودينه ولو مؤجلا لا بمكاتب أو
ليضربنه بر بما يسمى ضربا ولو لطما ووكزا
ولا يشترط ايلام الا أن يصفه بنحو شديد
أوليضربنه مائة سوط أوخشبة فضربه
ضربة بمائة مشدودة أوفى الثانية بعثكال
عليه مائة غصن بر وان شك فى اصابة الكل
أومائة مرة لم يبر بهذا أولا يفارقه حتى
يستوفى حقه ففارقه ولو بوقوف أو بفاس
أوأبرأه أوأحال أواحتال حنث لان فارقه
غير مه وان استوفى وفارقه ووجده غير
جنس حقه وجهله أوردىء لم يحنث أو
لا رأى منكرا الا رفعه الى القاضى فرآه بر
بالرفع الى قاضى البلد فان مات وتمكن فلم
يرفعه حنث أوالى قاض بر بكل قاض أو
الى القاضى فلان بر بالرفع اليه ولو معزولا
فان نوى ما دام قاضيا وتمكن فلم يرفعه حتى
عزل حنث * (فصل) * حلف لا يفعل
كذا وأطلق حنث بفعله لا بفعل وكيله له الا
فيما لو حلف لا ينكح فيحنث بقبول وكيله
له لا بقبوله هو لغيره ولا يحنث بفاسد الا
بنسك أولا يهب حنث بتمليك تطوع فى
حياة أولا يتصدق لم يحنث بهبة أولا يأكل
طعاما أومن طعام اشتراه زيد حنث بما
اشتراه وحده ولو سلما لان اختلط بغيره ولم يظن أكله منه أولا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بالشراء كشفعة * (باب
* (كتاب النذر) * أركانه صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه اسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره وفى الصيغة لفظ يشعر بالتزام كلله على أوعلى

شاهدين يخرجان معه الى البلد يخبران بالحال وتكفى الاستفاضة فى الاصح لا مجرد كتاب
على المذهب و يبحث القاضى عن حال علماء البلد وعدوله و يدخل يوم الاثنين و ينزل وسط
البلد و ينظر أولا فى أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أوظلما فعلى خصمه حجة فان كان
غائبا كتب اليه ليحضر ثم الاوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه فمن وجده
فاسقا أخذ المال منه أوضعيفا عضده بمعين و يتخذ من كل وكاتبا و يشترط كونه مسلما عدلا
عارفا بكتابة محاضر وسجلات و يستحب فقهه ووفور عقل وجودة خط وسترجا وشرطه عدالة
وحرية وعدد والاصح جواز أعمى واشتراط عدد فى اسماع قاض به صمم و يتخذ درة للتأديب
وسجنا لاداء حق ولتعزير و يستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر و برد لائقا
بالوقت والقضاء لا مسجدا و يكره أن يقضى فى حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال
يسوء خلقه و يندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشترى و يبيع بنفسه ولا يكون له وكيل
معروف فان أهدى اليه من له خصومة أولم يهد قبل ولا يتهم حرم قبولها وان كان يهدى قبلا
خصومة جاز بقدر العادة والاولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه فى
المشترك وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الامام أوقاض آخر وكذا نائبه على
الصحيح واذا أقر المدعى عليه أونكل حالف المدعى وسأل القاضى ان يشهد على اقراره عنده أو
يمينه أوالحكم بما ثبت والاشهاد به لزمه أوأن يكتب له محضر بما جرى من غير حكم أوسجلا
بما حكم استحب اجابته وقيل تجب و يستحب نسختان احداهما له والاخرى تحفظ فى ديوان
الحكم واذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أوالسنة أوالاجماع أوقياس جلى نقضه
هو وغيره لا خفى والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع والاظهر انه
يقضى بعلمه الا فى حد وذلك تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أوشهادته أوشهد شاهدان انك
حكمت أوشهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر وفيها وجه فى ورقة مصونة عندهما
وله الحلف على استحقاق حق أوأدائه اعتمادا على خط مورثه اذا وثق بخطه وأمانته والصحيح
جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده * (فصل) * ليسوى بين الخصمين فى دخول
عليه وقيام لهما واستماع وطلاقة وجه وجواب سلام ومجلس والاصح رفع مسلم على ذمى
فيه واذا جلسا فله أن يسكت وان يقول ليتكلم المدعى فاذا ادعى طالب خصمه بالجواب فان
أقر فذاك وان أنكر فله ان يقول للمدعى ألك بينة وان يسكت فان قال لى بينة وأريد تحليفه
فله ذلك أولا بينة لى ثم أحضرها قبلت فى الاصح اذا ازدحم خصوم قدم الاسبق فان جهل او
جاؤا معا أقرع و يقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وان تأخروا مالم يكثروا ولا يقدم سابق
وقارع الا بدعوى و يحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم واذا شهد شهود فعرف عدالة
أوفسقا عمل بعلمه والاوجب الاستزكاء بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه وكذا
قدر الدين على الصحيح و يبعث به مزكيا ثم يشافههما المزكى بما عنده وقيل تكفى كتابته وشرطه
كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أومعاملة والاصح
اشتراط لفظ شهادته وأنه يكفى هو عدل وقيل يزيد على ولى و يجب ذكر سبب الجرح
و يعتمد فيه المعاينة أوالاستفاضة و يقدم على التعديل فان قال المعدل عرفت سبب الجرح
وتاب منه وأصلح قدم والاصح أنه لا يكفى فى التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط